

# 감사결과처분요구서

|                  |                            |          |           |          |                   |
|------------------|----------------------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| 일련번호             | 16                         | 감사자      | 감사실       |          | 공개(○)<br>비공개( )   |
| 신분상 조치인원         | -                          | 재정상 조치방법 | -         | 재정상 조치금액 | -                 |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△국립공원사무소<br>(△△△국립공원사무소) | 처분요구일자   | 2021. . . | 회신기일     | 처분요구일로부터<br>각1개월내 |

## △△△국립공원사무소

(행정상 통보)

제 목 고발 및 수사의뢰에 따른 행정기관 통보 등 조치 소홀  
관 계 기 관 △△△국립공원사무소  
내 용

### 1. 업무처리기준

- 공단 『국립공원 내 불법·무질서행위 단속규칙』 제5조제1항제1호 규정에 의거, 소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 별지 제2호서식의 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템(불법시설물 발생 및 정비내역)에 등재하여야 하며, 관계 행정기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복명령, 행정대집행 등 필요한 조치를 다하여야 함

### 2. 현황 및 지적내용

- 고발 및 수사의뢰 현황

(2018.06.02. ~ 2021. 06. 감사일 현재.)

| 구분 | 장 소(용도지구)                                    | 행위일       | 적발일       | 수사기관<br>고발일 | 행정기관<br>통보 | 자연공원법 위반내용                                                                | 적용법조                                      | 비고 |
|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| 1  | ▽▽ ▽▽군 ▽▽면<br>▽▽리 1-4<br>(공원자연환경지구)          | 18.02.~   | 19.04.09. | 19.04.22.   | -          | ○ 토지형질변경: 1,500㎡<br>○ 작업로 개설<br>- B=2.9m, L=131m<br>○ 수목벌채<br>- 소나무 등 48본 | ○ 벌칙 §22호<br>○ 관련 §313호 7호<br>※ 환경친화적법§4② | .  |
| 2  | ▽▽ ▽▽군 ▽▽면<br>▽▽리 산16-1, 산15-7<br>(공원자연환경지구) | 19.05.13. | 19.05.16. | 19.05.20.   | -          | ○ 토지형질변경: 3,108㎡<br>○ 수목벌채<br>- 소나무 등 273본                                | ○ 벌칙 §22호<br>○ 관련 §313호 7호<br>※ 환경친화적법§4② | .  |
| 3  | ▽▽ ▽▽군 ▽▽면<br>▽▽리 1-4<br>(공원자연환경지구)          | 20.02.24  | 20.02.25  | 20.03.08.   | -          | ○ 토지형질변경: 518.25㎡                                                         | ○ 벌칙 §22호<br>○ 관련 §313호<br>※ 환경친화적법§4②    | .  |

- △△△국립공원사무소는 불법 업무를 추진함에 있어 자연공원법 위반행위 발

생시 관계 기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복명령, 행정대집행 등 필요한 조치를 다하여야 함에도, 2018년 6월 2일 ~ 2021년 6월 감사일 현재까지 ‘토지형질변경 및 수목벌채’ 등 3건의 자연공원법 위반행위에 대하여 고발 및 수사의뢰하면서 관계 행정기관 통보 등의 조치를 소홀히 한 것으로 확인됨

### 3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
  - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련